



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי' 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א
מיום א' י"ג סיון תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 154

פרשת שלח

דיני מוקצה מחמת איסור (הלכות מוקצה ה')

נושאי השיעור: הגדר של 'מוקצה מחמת חסרון כיס' | מתי התחילה הגזירה של מוקצה בכלים | צורך גופו וצורך מקומו | כיצד מוהל מחזיר את כלי המילה | ניקיון כלי המילה לאחר הברית בשבת | טלטול תרופות לאחר השימוש בהם | מוקצה מחמת חסרון כיס חמור יותר משרא מוקצה | טלטול כלים שעומדים למכירה | טלטול אוכלין שמיועדים למכירה | מוקצה מחמת חסרון הכנה | מוקצה מחמת מיאוס

הוא כלי שמלאכתו לאיסור, אך אם רוצה לשבור עם הפטיש אגוזים מותר כי זה נקרא 'לצורך גופו'. דהיינו כדי להשתמש בגופו. וכן 'לצורך מקומו' היינו כגון שהפטיש מונח על השולחן, ורוצה להניח שם צלחת לאכול והפטיש מפריע לו, מותר להזיז את הפטיש כדי להשתמש במקומו.

ה. כלי שמלאכתו לאיסור טלטול מחמה לצל

אולם אומרת הגמרא, שמה שנשאר אסור לא התירו לטלטלו 'מחמה לצל'. דהיינו שאם כלי שמלאכתו לאיסור נמצא בשמש והוא עלול להתקלקל, ורוצה להעבירו למקום צל אסור. הוא הדין כאשר הכלי עומד ליפול ולהישבר, או שהוא נמצא במקום פתוח ועלול להיגנב, וכל כיצא בזה כאשר הוא לצורך עצמו של הכלי, אסור לטלטלו. דהיינו כאשר הטלטול הוא לצורך גופו דהיינו לשימוש בגופו, זה יותר מותר מאשר להגן על הכלי, כיון שאינו משתמש בו, הוא רק רוצה להגן עליו. לכן בזה חכמים לא התירו.

ו. גדר 'כלי שמלאכתו להיתר'

לעומת זאת בכלי שמלאכתו להיתר, יש מחלוקת מה התירו. שהנה בודאי שמותר לטלטל כוסות צלחות וכיו"ב, ובהם הטלטול מותר גם כאשר הוא לצורך עצם הכלי, דהיינו שלא יפול וישבר או יגנב. אך בטלטול כלי שמלאכתו להיתר שלא לצורך, כגון אדם יושב משועמם ולוקח את המזלג מפה לשם ללא כל סיבה, זו מחלוקת, מרן בשלחן ערוך (ס"ט פסק לאסור אפילו בכלי שמלאכתו להיתר. אך פירות ירקות ודברי מאכל, מותר לטלטל שלא לצורך, זה דבר מיוחד. ובשיעורים הבאים יבואר יותר.

ז. נפקא מינה למוקצה מחמת חסרון כיס

וכל זה הוא נפקא מינה לעניין מוקצה מחמת חסרון כיס. משום שיש שאלה עקרונית, שהנה מוקצה מחמת חסרון כיס, כגון סכין של ברית מילה או סכין של שחיטה, שהם כלים שמלאכתו לאיסור, שבאמת כלי שמלאכתו לאיסור שנוסף על כך הוא גם מוקצה מחמת חסרון כיס, הרי שיש לו שני חסרונות, האחד הוא שעיקר שימושו הוא לאיסור, שהרי אסור לשחוט בשבת, וכן אסור למול מילה שלא בזמנה בשבת, שאז הוא כלי שמלאכתו לאיסור, וכשם שפטיש הוא כלי שמלאכתו לאיסור למרות שאם רוצה להשתמש בו לשבירת אגוזים הוא מותר (כי הוא לא מתקלקל בכך, וממילא כל דינו הוא כלי שמלאכתו לאיסור, ואין בו משום מוקצה מחמת חסרון כיס). ומלבד זאת יש לו גם חסרון שני, שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס.

ח. טלטול סכין המילה לאחר הברית בשבת

הפוסקים דנים לגבי מוהל לאחר הברית, כיצד ינהג עם טלטול הסכין. ויש בזה מחלוקת גדולה, כי הסכין שלוקח לצורך הברית מילה היא ודאי לא מוקצה, שהרי אם מותר למול קל וחומר שמותר לטלטל את הסכין. אם כן בזמן הברית מילה ודאי שהיא כלי המותר לגמרי ואינה מוקצה כלל. והנה לאחר החיתוך, המוהל צריך לעשות פריעה ומציצה וחבישה, והרי המוהל אינו יכול בכל הזמן הזה להחזיק את הסכין ביד, אוי ואבוי הוא יחתוך את עצמו או את התינוק ה' ירחם, אלא מיד לאחר החיתוך הוא מניח את הסכין מידו. והנה לאחר שהניח את הסכין מידו, היא חוזרת להיות מוקצה כיון שכבר סיים את השימוש בה. שהרי גם אדם

א. סכיני שחיטה ומילה הם כלים שמלאכתו לאיסור

הסעיף הראשון בשלחן ערוך בהלכות מוקצה (סימן ט"ז) מדבר על 'מוקצה מחמת חסרון כיס'. וראשית כל נקדים בביאור מהו מוקצה מחמת חסרון כיס. כל דבר שאדם אינו רגיל להשתמש בו, או משתמש בו רק לשימוש מסוים שהוא שימוש אסור בשבת, ונוהר שלא להשתמש בו אלא אך ורק לשימוש המיועד לו, נקרא מוקצה מחמת חסרון כיס. 'חסרון כיס' היינו הפסד כסף. כלומר, שהסיבה שאינו רוצה להשתמש בדבר הזה הוא מחמת שהוא מפסיד בשימוש הזה. חפץ זה הוא מוקצה ואסור בטלטול בשבת. דוגמא לדבר, שוחט שיש בביתו סכין של שחיטה, שהיא סכין משובחת מאוד, הרי הוא לא יבוא לחתוך בה עגבניות, כיון שזה מקלקל את הסכין, היא ראויה לשחיטה. וכן מוהל, שיש לו סכין של מילה, שהיא סכין חדה ומיוחדת, הוא לא יבוא לחתוך בה ירקות, כיון שהיא תתקלקל כך. רק לצורך ברית מילה מותר, כי זה לצורך מצוה שדוחה את השבת. ומכיון שלא כל מילה דוחה את השבת, אלא רק מילה שהיא בזמנה, אם כן זה לא שעצם המילה מוחרג מההימנע מלעשות בשבת, אלא כן סכין זו היא כלי שמלאכתו לאיסור.

ב. כלי שמלאכתו לאיסור וכלי שמלאכתו להיתר

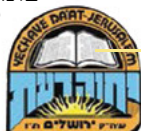
אמנם יש הרבה פרטים מהו כלי שמלאכתו לאיסור, אך ככלל צריך להגדיר מהו כלי שמלאכתו לאיסור, וזה קשור מאד למוקצה מחמת חסרון כיס. 'כלי שמלאכתו לאיסור' היינו כל כלי שבדרך כלל משתמשים בו לאיסור, אך אפשר להשתמש בו גם להיתר, כגון פטיש, שעיקר מלאכתו היא לאיסור, אך יכול לבוא ולהשתמש גם להיתר, כגון לפצח אגוזים. 'כלי שמלאכתו להיתר' היינו כלי שעיקר שימושו הוא בהיתר, כגון כוס שנועדה לשתייה, אך אפשר באותה הכוס להשתמש לדברים אסורים, כגון להניח מטבעות או נר עם שמן.

ג. מתי התחילו לאסור טלטול כלים בשבת

הכלים הללו, גם כלי שמלאכתו לאיסור, היו מותרים בטלטול עד סוף תקופת בית ראשון. והנה בתקופתו של נחמיה איתא בגמרא (שבת קכ"ד) שגזרו על הכלים, כיון שלאחר הגלות והצער שעם ישראל עברו, נוצר מצב שהיו הרבה עמי הארצות שהיו מזלזלים בהלכות שבת, עד כדי שהיו מחללים שבת ממש. באותו הזמן ראו חכמי ישראל באותה התקופה [- זו סוף תקופת אנשי כנסת הגדולה, היו אז חגי זכריה מלאכי, מרדכי היהודי גם היה בתקופה הזו] צורך לגזור גזירה וגזרו שאסור להשתמש בכלים בשבת (במקום שאתה מוצא פירצה גודרים יותר). ובכלל הגזירה, היו גם כלים שמלאכתן להיתר [גם חד פעמי...], חוץ משלושה כלים שרגילים להשתמש בהם הרבה ואי אפשר בלעדיהם, אותם התירו ותו לא. לאחר זמן עם ישראל החלו לחזור בתשובה והתירו קצת, ולאחר מכן התירו עוד וכו'. יש מחלוקת בגמרא מה היו ההיתרים האלו ומה היו שלבי ההיתרים.

ד. כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו או לצורך מקומו

להלכה אנחנו נוקטים, שהשלב הסופי של ההיתר היה כלי שמלאכתו לאיסור שמותר להשתמש בו לצורך גופו או מקומו. למשל, פטיש,



שלווקה כלי שמלאכתו לאיסור לשימוש של היתר, כגון פטיש לשבור בו אגוזים, כאשר מסיים לשבור את האגוזים ראשי לקחת את הפטיש ולהניחו במקום שריצו, וכל זמן שהפטיש בידו יכול לטלטלו לשם, אולם אם הניח את הפטיש מידו הרי שהפטיש חוזר לאיסורה הראשון. והוא הדין לגבי סכין של מילה, שהיתה מותרת, אך כשהניחה, לכאורה נאסרה לטלטל.

ט. שני מוהלים שמלים יחד

אכן אם יש שני מוהלים אחד עומד ליד השני, האחד חותך ולאחר החיתוך ממשיך להחזיק את הסכין, והשני עושה את כל השאר, אין בזה בעיה, כיון שהמוהל הראשון שמחזיק את הסכין מותר לו לטלטלה לאחר מכן, היא בידו בהיתר. אכן עדיין זה לא כל כך פשוט, משום שבכלי שמלאכתו לאיסור היה מותר לקחת, הוא לא איסור לגמרי, כיון שאם רוצה להשתמש בו לדבר אחר של היתר היה רשאי, מה שאין כן סכין של מילה, הלא אחר המילה אין בה שימוש כלל, ממילא נעשית שוב מוקצה מחמת חסרון כים, שזה מוקצה יותר גרוע מאשר כלי שמלאכתו לאיסור, אף על פי כן אם עדיין מחזיקה בידו מותר. אולם כיום אין בנמצא שהמוהל אינו מניח את הסכין לאחר מילה אלא רק אם יש שני מוהלים, אך אף אחד לא מזמין שני מוהלים לברית. אם כן האם מותר למוהל להרים את הסכין לאחר השימוש בה או לא?

י. יש להקל מחמת שלקה את הסכין בהיתר

והנה יש בזה מחלוקת גדולה, מרן הבית יוסף (יו"ד דע"ה סימן כס) כותב בשם רבינו ירוחם (נ"א ח"ב י"ד ע"א) בשם הרמב"ן שמותר לקחת את הסכין לאחר המילה. והמתבונן בלשונו של מרן הבית יוסף יראה, שמשמעות דבריו שההיתר הוא מחמת שלקה אותה בהיתר. ולכן מותר לו לקחתה ולהניחה בתיק כדי שיוכל לקחתה לביתו במקום שיש עירוב. או אם אין עירוב מצניע את התיק באיזה מקום. מאידך גיסא, המהר"ל (ב"מ ח"א סי' ס"ה) ותורת מנחם פוסקים להחמיר, וכתבו שלאחר שהניח את הסכין מידו אסור לטלטלה. וכן דעת ה"ט"ז (סימן כס ס"א) ומגן אברהם (סימן של"א ס"ה). אכן יש קצת הבדלים בשיטות שלהם, אך למעשה כאשר המוהל מניח את הסכין היא נאסרת. וכן היא דעת הגאון מוילנא גם באורח חיים וגם ביורה דעה (שם). הוא מאריך בזה ומביא ראיות, וכותב שהמתירים טעו. ויש עוד הרבה אחרונים שכתבו לאסור.

יא. המוהל אינו מקצה את הסכין משימוש בערב שבת

הרמ"א (סימן רסו ס"ב) פוסק כמו מרן הבית יוסף ורבינו ירוחם. והרמ"א מוסיף סיבה להתיר, שהרי כלל הוא בידו 'מיגו דאתקצאי מבין השמשות אתקצאי לכולא יומא', והלא הוא יודע בכניסת השבת שהוא עתיד להשתמש בסכין הזאת בשבת, אם כן היא לא היתה מוקצה בכניסת השבת מצד מחשבתו שהוא עתיד להשתמש בה. ואפילו אם לא הזמינו אותו לברית מילה קודם השבת, הוא יודע שאולי יזמינו אותו, ולכן אינו מקצה אותה מדעתו. אם כן היא איננה מוקצה. וכן היא דעת מהרש"ל בתשובות שלו ובספרו ים של שלמה שיש להתיר לגמרי. יש בזה אריכות גדולה באחרונים.

יב. אם חושש שהסכין תינזק

לעומת זאת בין המחמירים נמצא גם כן רבינו חיים בן עטר בספר ראשון לציון שכותב שאסור בשום פנים לטלטל את הסכין. אך מוסיף, שאם חושש שהסכין תינזק מותר להצניע באיזה מקום לשמור עליה. אך לא לקחתה לתיק שלו כדי לקחתה לביתו אסור.

יג. כיצד לצאת מן המחלוקת

יש רבנים שכתבו 'פוטט' איך לפתור את הבעיה, והוא לקחת כלי של היתר לגמרי שהוא יקר וחשוב, ולהניח יחד עימו את הסכין. אולם הגאון רבי עקיבא איגר לא מסכים לזה. אך יש דוגמא קלה יותר כגון שיש לו צלחת זמניח בתוכה כוס של כסף וכי"ב שהיא יתור יקרה מהסכין, ומניח אותה הכוס בתוך הצלחת, ומניח גם את הסכין בתוך הצלחת, וממילא הצלחת הזו היא בסיס לדבר האסור שזה הסכין אבל גם לדבר המותר, לכוס של הכסף, והדבר המותר שווה יותר, ומשכן יהיה מותר לטלטל. אך יש אומרים שזה אינו מועיל. אבל בפשטות לכאורה אם הכוס כסף חשובה יותר אין כל סיבה שלא יועיל ואכמ"ל. ולמעשה איננו צריכים לחפש קולות בזה משום שיש לנו את מרן הבית יוסף שמתיר, ועימו הרמ"א. והמשנה ברורה כותב בשם האריזה רבה שבדוחק יש להתיר, משום שאולי זה יישבר. והמשנה ברורה מסכים לדבריו. ועוד הרבה מגדולי האחרונים מתירים.

כמו כן יש ספר קדמון ששמו 'הלכה ברורה' כתב אותו תלמיד המגן אברהם לפני כ- 300 שנה שמתיר. וכן החוות יאיר מתיר בזה. וכן בשו"ת דבר משה (אמרי"ל). כמו כן יש ספר בשם 'יוקח נא' של רבי אברהם הכהן מסלוניקי שמתיר. וכן בשו"ת רב פעלים. ועוד הרבה פוסקים. לפיכך למסקנת הדברים, מותר לטלטל את הסכין של המילה לאחר המילה, למרות שבדברים אחרים היא מוקצה מחמת חסרון כים, אך כיון שהיה זמן של היתר, אף שההיתר הסתיים מכל זאת מותר לקחתה בידיו.

יד. שטיפת סכין המילה לאחר הברית בשבת

יש עוד מחלוקת לגבי סכין המילה בשבת, אם מותר לשטוף את הסכין לאחר המילה. הנה בשו"ת המב"ט כותב שאסור. הביא אותו השיירי כנסת הגדולה והובא גם במגן אברהם. והטעם לאסור הוא משום שכאשר שוטף את הסכין הוא בעצם מכין אותה משבת לחול. אלא אם כן יש לו ברית מילה ונוספת המיעודת להיות בשבת. אכן מצד הכנה משבת לחול לא דבר כל כך נורא, כיון שזו לא הכנה מיוחדת כל כך. אכן לגבי שטיפת מברשת שיניים לאחר הצחצוח בשבת זה גם מכין משבת לחול, ואין זו הכנה כל כך מיוחדת, ובכל זאת הפוסקים אומרים שראוי להימנע משום הכנה. ואולי גם בשטיפת הסכין יש משום הכנה. אך מצד שני הגאון יעב"ץ כותב שפשוט לו שמותר לשטוף את הסכין לאחר המילה. כמו כן יש כמה אחרונים שטוענים,

שהסכין הזו שיש בה דם אם לא ישטפו אותה כעת, הרי שהיא עלולה לגרום למחלות ולזיהום לתינוק אחר שימולו אותו לאחר מכן. והאמת שאני לא יודע אם זו סיבה כל כך טובה, הרי במוצאי שבת יכול לשטוף אותה ולעשות לה חיטוי, הלא בלאו הכי המוהלים מקפידים בין מילה למילה לעשות חיטוי לסכין, וכך גם כל הכלים של המילה, כדי שלא יעברו חיידקים או מחלות. למעשה, אאמו"ר מרן צוק"ל התיר למוהל לשטוף את הסכין לאחר המילה. הוא מביא בשם ספר 'אורח חיים ושלום' של הרב ממנוקאטש שמתיר בזה והוא סומך עליו להתיר. ועל כל פנים אם אין עוד מילה בשבת יותר טוב להחמיר מלשטוף אותה. כיון שיכול לנקותה במוצאי שבת ולעשות לה חיטוי. אך גם המקלים יש לכך סיבות טובות וכאמור. אכן להניח את הסכין בתוך כוס עם נוזל מיד לאחר החיתוך אין שום בעיה, כיון שהוא לא עושה פעולה מלבד להניח אותה שם, אך הנידון הוא רק לגבי לקחת ולשטוף אותה בידים.

טו. לטלטל תרופות בשבת לאחר השימוש

יש ספר 'חוט שני' של הגר"ן קרליץ והוא מדמה לנידון של סכין המילה - תרופות לאחר השימוש בהם. שלאחר שאדם לוקח תרופה הרי שהבקבוק או החבילה של התרופה הם מוקצה. והוא כותב שזה יותר גרוע מסכין. ויש עוד פוסקים שאוסרים בזה. אבל בחזון עובדיה מאריך בזה, ומביא ראיות שלגבי תרופות כיון שראויות לחולים אחרים וזה דבר מצוי שיש חולים אחרים, אם כן כמו לישראל מותר לטלטל תרופה ששייכת לכהנים, כך גם מותר לטלטל תרופה כאשר סיים להשתמש בה בשבת.

טז. מוקצה מחמת חסרון כים בכלי שמלאכתו להיתר

לעיל הבאנו דוגמאות של מוקצה מחמת חסרון כים והם דוגמאות של כלי שמלאכתו לאיסור. ויש לדון במקום שהכלי הזה מלאכתו להיתר שמקפיד שלא להשתמש בו, למשל, אם יש לו בבית כוסות קריסטל יקרים מאד ועדינים, ויש לו בבית ילדים שובבים ולא רוצה להשתמש בהם מחשש שישברו, הוא מוציא אותם מהארון רק כאשר יש לו אורחים חשובים וכי"ב, פעם פעמיים בשנה. והרי כוסות אלו הן כלי שמלאכתו להיתר, ונחלקו הפוסקים האם זה נקרא מוקצה מחמת חסרון כים או לא, זו מחלוקת עצומה, גם בראשונים וגם באחרונים. הפני יהושע מתיר, וטוען שכך היא דעת הרמב"ם והשלחן ערוך. לעומת זאת הפרי מגדים בספר ראש יוסף מחמיר, וכותב שלא מצא בשום מקום שהשלחן ערוך מתיר.

יז. כוונת מרן כשהשמיט דין בשלחן ערוך

ככל הנראה טענת הפני יהושע היא, שאם מוקצה מחמת חסרון כים הוא גם בכלי שמלאכתו להיתר אז מרן השלחן ערוך היה צריך לכתוב את זה. וכיון שמרן לא כתב על כך כלום, ממילא יש לומר שסבר שמותר. לעומת זאת הפרי מגדים כנראה סובר להפך, שאם השלחן ערוך לא חילק בין מלאכתו לאיסור למלאכתו להיתר, סימן ששניהם אסורים.

להלכה, אפשר להקל בכלי שמלאכתו להיתר במוקצה מחמת חסרון כים. וכיון שכך, אם אדם רוצה להשתמש בכוסות הללו בשבת אפילו לא בא אורח חשוב, הילדים הקטנים אינם נמצאים בבית ולא מפחד שישברו מותר להשתמש בהם למרות שאינו רגיל בהם.

יח. טעם ההיתר בכלי שמלאכתו להיתר

הסיבה שמוקצה מחמת חסרון כים בכלי שמלאכתו להיתר אנחנו נוקטים להתיר, היא משום שלפעמים אדם יכול לשנות את דעתו בדבר כזה, הוא לא מקצה אותו מדעתו לגמרי. שהנה בכלי שמלאכתו לאיסור והוא גם מוקצה מחמת חסרון כים, צריך שמצד אחד הוא לא יהיה ראוי לשימוש מחמת החסרון כים, ומצד שני גם לשימוש הרגיל שלו הוא לא יהיה ראוי לשימוש כיון שזו מלאכתו אסור. ואז יש סיבה לאסור משני הצדדים. אבל כלי שמלאכתו להיתר כמו כוסות יקרים, אמנם הוא מקפיד שלא להשתמש בהם בדרך כלל, אך הלא אין בעיה בשימוש רגיל להשתמש בו, שהרי זה כלי שמלאכתו להיתר, וכל החיסרון הוא שהוא מקפיד. והקפדה הזו אינה מספיקה בכדי לאסור.

יט. שימוש בשבת בכלים העומדים למכירה

אכן פעמים וההקפדה מועילה לאסור אף בכלים שמלאכתו להיתר. שהנה אם יש לאדם חנות של כוסות, כוסות פשוטים עולה חמש שקל כל כוס שמיועדים למכירה, הרי לא נראה כיום אף מוכר בחנות שמשמש בכלים של החנות ואחר כך מכנים אותם חזרה לקופסא ומוכר אותם, הרי לא עושים דבר כזה, לא מוכרים כלי משומש בתור חדש. [- כיום לא מוכרים כלים משומשים כלל, פעם זה היה מאד מצוי. אני זוכר שהיה בשכונת 'הבוכרים' חנות כלים אחת קטנה היה שמה יהודי צדיק, שהיו באים אליו אנשים והיו מוכרים לו כלים משומשים, והוא היה מוכר אותם. היו באים אליו אנשים עם סירים אלומיניום שהשתמשו בזה עשרים שלושים שנה עד שנהיה בהם חור, ומוכרים לו בכמה פרוטות, והיה לו מכשיר כזה שאיתו היה סותם את החורים, והיה מוכר אותם יד שניה. העולם אם היה עני, היחס של האנשים לכלים היה אחרת, כמו שהיה בזמן הגמרא]. אם כן אף אחד לא משתמש בכלי שמיועד למכירה למרות שהוא כלי שמלאכתו להיתר, כותבים הרבה פוסקים שנקרא מוקצה מחמת חסרון כים. כיון שאף אחד לא משתמש בכלי שמיועד למכירה. אם כן יש כאן הקצאה מוחלטת. הוא לא רוצה להפסיד כסף, זו הפרנסה שלו. לעומת זאת הכוסות קריסטל שיש לאדם בביתו, למרות שאפשר והם יקרות מאוד, אך כיון שהן כלים שמלאכתן להיתר ממילא אינו מקצה אותם לגמרי, זו לא הקצאה מוחלטת. אם כן רואים שיש מציאות של כלי שמלאכתו להיתר ומחמת חסרון כים תהיה סיבה שאסור לטלטל אותו. באופן של כלים העומדים למכירה כיון שאז זו הקצאה מוחלטת.

כ. מוקצה מחמת חסרון כיס חמור משאר מוקצה

המבואר הוא שמוקצה מחמת חסרון כיס הוא חמור מאד, שהרי אסור לצורך גופו או לצורך מקומו, וכן מחמה לצל אסור, כמו מוקצה מחמת גופו. הרא"ש כותב בתשובה שמוקצה מחמת גופו ומוקצה מחמת חסרון כיס דומים זה לזה בדינים. אכן הטעמים שלהם שונים. ולהלן נראה שיש הרבה דברים שנכנסים לקטגוריה של 'מוקצה מחמת חסרון כיס', וזה מצוי מאוד. והנה מוקצה מחמת חסרון כיס לצורך גופו או לצורך מקומו אסור. ויתרינו מזאת, איתא בגמרא שגם רבי שמעון שהתיר כמה סוגי מוקצה, מודה שמוקצה מחמת חסרון כיס אסור. וכבר ביארנו בשיעורים הקודמים, שלפי רבי שמעון כדי שדבר ייחשב למוקצה צריך שקודם השבת תהיה לו דעה שלילית כלפיו, שהוא מקצה אותו לגמרי מדעתו. אך אם אין מחשבה שלילית, לפי רבי שמעון זה מותר. ובמוקצה מחמת חסרון כיס המשמעות היא שיש לאדם מחשבה שלילית לגביו. זה דומה למה שהגמרא אומרת על גרוגרות וצימוקים, שהם פירות שאדם מניח לייבוש על הגג שהיו נוהגים בזמנם, וכשמתחילים להתייבש הם מסריחים ולא ראויים לכלום, עד שהם מסיימים להתייבש. ואומרת הגמרא, שלמרות שלפי רבי שמעון אין אומרים 'מיגו דאתקאצאי לבין השמשות איתקאצי לכולא יומא', בגרוגרות וצימוקים הוא מודה, והסיבה לכך, מפני שהקצה אותם מדעתו לגמרי. ולכן מודה רבי שמעון שזה מוקצה. אשר על כן רואים שגם במוקצה מחמת חסרון כיס מודה רבי שמעון.

כא. מייחד להו מקום

הגמרא אומרת לגבי מוקצה מחמת חסרון כיס 'דכיון דקפיד עלייהו מייחד להו מקום'. כלומר שמוקצה מחמת חסרון כיס כיון שהוא מקפיד עליהם הוא מייחד להם מקום. ולכאורה לפי הגמרא זהו יש לומר היתר גדול מאוד, כאשר הוא לא ייחד לו מקום. אכן מי שלומד את הסוגיה במסכת שבת (קכ: - קכז) רואה דבר מאד מעניין, משום שיש כאן מחלוקת ראשונים, יש שסוברים שלייחד מקום זה תנאי, כלומר שאם מקפיד שלא להשתמש מחמת חסרון כיס, אך לא ייחד לו מקום מותר יהיה להשתמש בו. לעומת זאת יש ראשונים שסוברים להיפך, שמה שהגמרא אומרת 'מייחד להו מקום' היינו שזו הראיה שהוא מקפיד - בכך שמיידח לו מקום, אבל באמת אם מקפיד אף בלי לייחד מקום יהיה אסור.

כב. הפוסקים לא הזכירו שצריך לייחד מקום

אכן הרמב"ם והטור ומרן השלחן ערוך, כמו כן הרא"ש שואלים על מוקצה, אינם מזכירים ולו במילה אחת שצריך לייחד מקום. ואף המשנה ברורה מזכיר את זה כבדרך אגב בביאור הלכה, אבל במשנה ברורה אינו מזכיר את זה. לכן להלכה צריך להחמיר אפילו כשלא ייחד לו מקום. ואם זו סכין של מילה או של שחיטה, אף אם לא ייחד לה מקום תהיה אסורה בטלטול משום מוקצה מחמת חסרון כיס. כמו כן כלים שמיועדים למכירה שלא הניחם בארון אלא הם סתם מונחים על השלחן אף אם לא ייחד להם מקום אסורים.

כג. טלטול שעון ותמונה התלויים על הקיר

מאידך גיסא יש לדון להיפך, בכלי שמלאכתו להיות שואם ייחד לו מקום, שעון למשל, שהוא תלוי על הקיר [- לא משנה אם הוא יקר או לא], עצם הדבר שהוא תלוי על הקיר הרי זה כאילו ייחד לו מקום, ולא מטלטלים אותו אף פעם. מצד שני זה שעון הוא כלי שמלאכתו להיות. וכמו כן תמונות התלויות על הקיר [- אכן יש תמונות שהם יקרות, אך כאמור המחיר לא משנה אלא ההקפדה, ניתן לראות אפילו אדם שהוא עשיר גדול שלא מקפיד על דברים יקרים ואילו על דברים זולים בהרבה הוא מקפיד], אדם שתולה תמונה על הקיר הוא רוצה שהבית שלו יהיה יפה, הרי הוא לא יתלה כל תמונה. מצד שני בדרך כלל לא מוציאים אותה בכלל, היא נשארת שם קבוע. הרי התמונה הזו היא כלי שמלאכתו להיות, והוא קבע לה מקום, האם בקבע מקום כללי שמלאכתו להיות היא תיאסר מחמת חסרון כיס? יש בזה מחלוקת, מצד אחד אאמור"ר מרן זצוק"ל בכמה וכמה תשובות שלו כותב חד משמעית להחמיר. הוא מביא הרבה ראיות שכלי שמלאכתו להיות לא שייך בו מוקצה מחמת חסרון כיס, והוא לא נכנס לנקודה שקבע לו מקום. לעומת זאת חכם בן ציון אברון שאול בשו"ת אור לציון אומר, שמסכים שבכלי שמלאכתו להיות אין דין מוקצה מחמת חסרון כיס, אך אם קבע לו מקום יהיה אסור.

כד. כילה של חתנים

והנה ישבתי ולמדתי את הנושא הזה טוב, ומי שמחמיר בזה מאד הוא החזון איש, שמחמיר לאסור כשקבע לו מקום גם בכלי שמלאכתו להיות. ויסוד דבריו הם תוספות מפורש שמביאים גמרא העוסקת ב'כילה של חתנים' דהיינו כמין אוהל שהיו פורשים לכבוד החתן. שיוצא שם לפי התוספות ולפי המסקנה של הגמרא שם, שאם קבע לה מקום יהיה אסור לטלטל אותה. והרי כילה של חתנים זה כלי שמלאכתו להיות. אם כן מוכיח החזון איש שגם כלי שמלאכתו להיות אם קבע לו מקום אסור. למעשה, הפרי מגדים בספר ראש יוסף (פ"ח מ"ז) לומד בתוספות כדברי החזון איש. ועוד כמה גדולי האחרונים לומדים כן. מאידך גיסא בספר תוספת שבת (פ"ח מ"ז י"ג) כותב, שכל כלי שמלאכתו להיות לא שייך בו מוקצה מחמת חסרון כיס. אכן בסוף דבריו כותב שכילה של חתנים זה כלי שמלאכתו לאיסור, משום שכילה הוא נועדה לעשות מנהג אוהל, וזה רוב שימושה. אמנם פעמים יש אפשרות של שימוש בהיתר אך עיקר השימוש הוא לאיסור. ממילא לפי דבריו אין שום ראייה משם. ואני מצאתי שגם בראשונים נחלקו בזה. מחד גיסא ברש"י לכאורה מפורש שאוסר, אך הרמב"ן חולק על רש"י. זה נושא סבך ואכמ"ל. לעומת זאת הדברים, על מחלוקת שקשה מאד להכריע בה, ועל כן ודאי שראוי להחמיר בזה ולא לטלטל תמונה או שעון שקבע להם מקום.

כה. במוצרי מאכל העומדים למכירה אין הקצאה מוחלטת

לעיל נתבאר שאדם מקצה סחורה של כלים העומדים למכירה, ועל כן נחשבתים למוקצה מחמת חסרון כיס למרות שהמדובר הוא בכלים שמלאכתן להיות. כיון שמקצה אותם הקצאה מוחלטת. והנה יש לדון בעניין זה לגבי מי שיש לו חנות ירקות או מכולת, הוא מוכר דברי מאכל, וביום שבת אסור מקח וממכר, אבל לפעמים יש אנשים יראי שמים שחסר להם בשבת מוצרים, ובאים ולוקחים ולא מדברים על כסף, ולאחר השבת משלמים לו [- יש לי ליד הבית מכולת, כמה פעמים אמר לי, אם צריך אני אתן לך מפתח ותקח מה שאתה צריך בשבת, ואחרי שבת תגיד לי מה לקחת], האם דברים אלו הן מוקצה או לא, הרי הם עומדים למכירה. הרמב"ם פוסק שזה לא מוקצה. וכך פוסק גם מרן השלחן ערוך. ויש בזה כמה הסברים. אבל ההסבר הכי יפה זה של האור שמח (על הרמב"ם), שהנהגה של שמואל היא שיש לאדם מחשבה שלילית לגביו. זה דומה למה שהגמרא אומרת על גרוגרות וצימוקים, שהם פירות שאדם מניח לייבוש על הגג שהיו נוהגים בזמנם, וכשמתחילים להתייבש הם מסריחים ולא ראויים לכלום, עד שהם מסיימים להתייבש. ואומרת הגמרא, שלמרות שלפי רבי שמעון אין אומרים 'מיגו דאתקאצאי לבין השמשות איתקאצי לכולא יומא', בגרוגרות וצימוקים הוא מודה, והסיבה לכך, מפני שהקצה אותם מדעתו לגמרי. ולכן מודה רבי שמעון שזה מוקצה. אשר על כן רואים שגם במוקצה מחמת חסרון כיס מודה רבי שמעון.

כו. מוקצה מחמת חסרון הכנה

והנה אמרנו שלפי הרמב"ם ומרן השלחן ערוך שזה מותר. הנה הרמב"ם עצמו בהלכות יום טוב כותב שכל דברי מאכל המיועדים לסחורה הם מוקצה ביום טוב. ובסוף דבריו הוא מוסיף שבשבת זה מותר. וההבדל בין שבת ליום טוב הוא, מבואר בדברי מרן בשלחן ערוך (פ"ח מ"א סעיף ז'), שכותב שמוקצה אף על פי שמותר בשבת - אסור ביום טוב. ולכאורה לאיזה מוקצה מתכוין מרן שהוא מותר בשבת? מבארים האחרונים, וביניהם המשנה ברורה, כגון דברי מאכל המיועדים לסחורה, שבשבת מותרים אך ביום טוב אסור. והשאלה היא ממה נפשך, אם הפירות הללו אינם מוקצה מחמת חסרון כיס הרי שצריכים להיות מותרים גם ביום טוב, ואם זה מוקצה מחמת חסרון כיס צריך להיות אסור גם בשבת.

אלא התשובה היא, שבאמת כל דבר מאכל המיועד לסחורה אינו מוקצה מחמת חסרון כיס, בין בשבת בין ביום טוב. אלא שכאן יש מוקצה אחר - 'מוקצה מחמת חסרון הכנה'. דהיינו שזה לא ראוי לשימוש, משום שברגע שהקצה אותו מדעתו ממילא אינו ראוי לשימוש [- כל מוקצה מחמת חסרון כיס יש בו עוד מוקצה מחמת חסרון הכנה]. דהיינו אמנם לא היתה מחשבה שלילית לגבי הפירות והירקות הללו, אך גם לא היתה מחשבה חיובית לגבם. ולפי רבי שמעון אם אין מחשבה שלילית אינו מוקצה. אכן לפי רבי יהודה שחולק עליו צריך שתהיה מחשבה חיובית. והפירות האלו המיועדים למכירה אין עליהם מחשבה חיובית. כלומר הנידון לגבי פירות זו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. אם כן סוברים הרמב"ם ומרן השלחן ערוך, שבשבת אכחנו פוסקים הלכה כמו רבי שמעון להקל, ואילו ביום טוב פוסקים הלכה כמו רבי יהודה. ביום טוב החמירו יותר, כיון שיש בו היתר כרבי מלאכת אוכל נפש. כך מבארים כמה ראשונים, שיש סיבה לפסוק הלכה שכל יהודה. שמצד אחד מקלים אבל כדי שלא יבואו לפרוץ יותר עושים מעצור בדרך ואוסרים. ולכן החמירו במוקצה של חסרון הכנה ביום טוב.

כז. מוקצה מחמת מיאוס

ולכן החמירו גם במוקצה מחמת מיאוס, ואני לא מתכוון על דברים של זבל ולכלוך שמכבוד בני אדם התירו חכמים לטלטלם ולהוציאם שלא יהיו במקום שאנשים יושבים, אלא לדוגמא שיש בגמרא, אדם שיש לו כלי של חרס שמדליק בו נר, שלאחר השימוש נעשה מאוס, יש לו ריח וצבע לא טוב, הוא מאוס, זה נקרא מוקצה מחמת מיאוס. בשבת זה מותר. כך פוסק מרן בשלחן ערוך (פ"ח מ"ט) אבל ביום טוב מרן השלחן ערוך שכותב שיש מוקצה ביום טוב, כותב המשנה ברורה שגם מוקצה מחמת מיאוס אסור ביום טוב.

כת. הדימוי וההבדל בין מוקצה מחמת חסרון הכנה למוקצה מחמת מיאוס

אם נחשב את שני המוקצה הללו, מוקצה מחמת חסרון הכנה ומוקצה מחמת מיאוס, הם דומים להפליא, כך רואים בתוספות במסכת שבת (פ"ח מ"ז). אכן לא אותו הדבר לגמרי, אבל מצד ההיגיון נראה לכאורה שזה אותו הדבר. שניהם זה חסרון בהכנה. מוקצה מחמת מיאוס, יכול להשתמש בו אך לא רוצה. מוקצה מחמת חסרון הכנה, יכול להשתמש בו אבל לא רוצה. דוגמא לדבר של מוקצה מחמת חסרון הכנה, הנה יש לאדם פרה שמשתמש בה לחלב, כל מטרת הפרה הזו היא לחלב. והנה הגיע יום טוב ובא אליו הרבה אורחים ורוצה לשחוט את הפרה, מותר לשחוט ביום טוב. מאידך גיסא הפרה הזו אינה מוכנה, היא היתה מיועדת לחלב ולא לשחיטה. וכמו כן מי שיש לו שור המיועד לחרישה ורוצה לשחוט, וכן אם מגדל כבשים בשביל הצמר ורוצה לשחוטם ביום טוב וכיו"ב. כל אלו זה מוקצה מחמת חסרון הכנה, דהיינו למרות שלא היתה לו מחשבה שלילית אבל גם מחשבה חיובית לא היתה, ולכן ביום טוב אסורים. אכן בשבת בלאו הכי שחיטה אסורה, והדוגמא לגבי שבת זה בדברים העומדים לסחורה, שאם זה כלים זה יהיה מוקצה מחמת חסרון כיס, ואם זה פירות או דברי מאכל יש בזה חסרון הכנה ובשבת מותר אך ביום טוב אסור.

הלכה ברורה

חציצה בטבילה בים

שאלה: איש הרוצה לטבול בים, האם יש חציצה בבגד הים?

תשובה: בגד ים שהוא רפוי אינו חוצץ. ומכל מקום
אף בבגד ים המהודק על הגוף, בטבילת איש אין חשש
חציצה, ולפיכך אפשר לטבול בבגד ים.

מקורות:

בגד שהוא רפוי אינו חוצץ וכן מבואר בשלחן ערוך (יו"ד סימן קצח סמ"ה) נדה
מערכת וטובלת בבגדיה. ועל כל פנים מבואר בביאור הלכה (סימן פח סוד"ה
וכן) בשם ספר האשכול (הלכות תפלה ס"א) שאין חשש חציצה בטבילת בעל

קרי בזמנו (שבטלו תקנת עזרא) בחציצה במיעוט הגוף. ע"ש.

ברכה על ראיית ים המלח, הכנרת, הים התיכון והאוקיינוס

שאלה: הרואה את הים מרחוק בנסיעה במכונית, האם צריך לברך?

תשובה: הרואה את הים, כגון ים הכנרת, צריך לברך ברכת
"עושה מעשה בראשית".

אולם על ים המלח אין מברכים, משום שנברא אחר ששת
ימי בראשית.

על ים האוקיינוס, מברכים "שעשה את הים הגדול".

על ים התיכון, מעיקר הדין אפשר לברך ברכת "שעשה את
הים הגדול", ויש אומרים לברך "עושה מעשה בראשית".

ואפשר לברך אף אם רואה את הים מרחוק.

מקורות:

מבואר בשלחן ערוך (סימן רכח ס"א) שמברכים על הים ברכת עושה מעשה
בראשית. ועל הים התיכון, מבואר בשלחן ערוך שם שמברכים עושה הים הגדול.
אולם כמה אחרונים העירו שאין מבואר כן במקור הדברים בתשובת הרא"ש, ולכן
יברך עושה מעשה בראשית. ומעיקר הדין נקטינן כדברי מרן בשלחן ערוך. ואפשר
לברך אף אם רואה את הים מרחוק. וע"ע בהלכה ברורה (סימן רכח)

קו ההוראה העולמי
תלמידי מרן זצוק"ל
משיבים לשאלות בהלכה
24 שעות ביממה
***6730**

אורחות מרן



שיבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א

בשבילה את הנסיעה ברכבת בשבת.

לכן צריך להיזהר מכל מיני פטנטים למיניהם שמתחדשים חדשים לבקרים.
הנה שמעתי שהמציאו "רמקול - שבת", עוד מעט ימציאו "טלפון - שבת"...
בשביל מה צריכים טלפון לשבת? אם זה בשביל פיקוח נפש או חשש סכנה
מותר גם בטלפון רגיל, ואף בספק פיקוח נפש, ואם המצב הוא איננו פיקוח
נפש לשם מה נצרך להתיר מעין אלו?

אנחנו צריכים לקרב את היהודים לתורה. כיום יש שרוצים לקרב את התורה
ליהודים... צריך להיזהר מזה להתיר כל מיני היתרים ולמצוא קולות כדי
שכך ישמרו תורה.

ב"ה יש לנו שבת קודש בה יש לנו שקט ומרגוע, בלי כל הפלאפונים האלה,
מה יתן לנו ומה יוסיף לנו אם יתירו אותם בשבת? גם ככה יש כיום סכנת
התמכרויות למכשירים הללו, ומבוגרים כצעירים אינם יכולים להתנתק
מהם, עדיף שישאר המצב הנתון שפעם בשבוע לא ישתמשו בטלפון, ולא
להסתמך על היתרים שעושים את השבת חול.

צריכים לקרב את היהודים לשבת ולא את השבת ליהודים

בזמן החתם סופר התחילו את השימוש ברכבות לצורך נסיעה ממקום
למקום. ואמנם בשימוש מחוץ לעיר ברכבת יש איסור של תחומין. ואין
פתרון בכך שהרכבת היא גבוהה מעל עשרה טפחים ואז אין זה תחומין,
כיון שהיא יושבת על הקרקע.

אך כשהרכבת החלה להיות נפוצה בתוך הערים שם לא היה את החשש
של תחומין, והתשלום בוצע לאחר השבת, בהקפה, או מראש. הגאון החתם
סופר יצא חוצץ נגד השימוש בה כיון שהוא "עובדין דחול". ומחמת כך אין
להשתמש ברכבת בשבת כלל. ומאז ועד היום אין פרץ ואין יוצאת ואין
צווחה, וכולם הלכו אחר הוראתו של החתם סופר ולא השתמשו ברכבת
כלל.

והיה מעשה עם אאמו"ר מרן זצוק"ל כששהה בברזיל, שפנה אליו שם
יהודי אחד נדב גדול בשאלה, שמכיון שאין במקום מגוריו אף לא יהודי
אחד, האם יכול לבוא ברכבת לבית הכנסת בשבת, ומשרתו הגוי ידאג לכל
ענייניו, ואינו צריך לומר לו מאומה.

אאמו"ר ענה לו שאף אם יתבטל מתפילה בציבור, שלא יהיו לעלות על
הרכבת בשבת. ואם כל כך רוצה להתפלל בבית הכנסת שיעקור ממקום
מגוריו ויגור במקום בו יש יהודים. להתפלל במנין אינה טענה כלל להתיר



בא והצטרף להיות שותף

**בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ**

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

